Prefettura Taranto - Ufficio del Commissario per le bonifiche - Prot. Interno N.0023618 del 21/04/2023

Prefetto di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

OGGETTO: *Convenzione attuativa del 23.09.2015 stipulata tra il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto* e la Sogesid S.p.a. *per le "attività di rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo - I Seno".I lotto.*
Nomina Responsabile di Procedimento

VISTA:

- la Convenzione Quadro, stipulata in data 15/04/2015, tra il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e la Sogesid S.p.a. ai fini dell'affidamento di prestazioni attinenti "supporto e assistenza specialistica e servizi tecnici-ingegneristici" necessari per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 129/12 e al D.L. 1/2015, anche con riferimento all'incarico di Responsabile del Procedimento, per come successivamente modificata con atto del 23.09.2015, in ordine alla "*Decorrenza e durata della convenzione-quadro*";
- la "Convenzione Attuativa" inerente la "Rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo - I Seno" ed il relativo "Programma Operativo di Dettaglio delle attività" (POD), entrambi sottoscritti il 23/09/2015, nell'ambito dei quali le prestazioni assegnate alla Sogesid sono:
    a) Funzione di Soggetto Attuatore
    b) Indagini in sito
    c) Messa in sicurezza e bonifica dei suoli contaminati.
    d) Supporto ali 'espletamento delLe procedure di gara ed alfa attuazione degli interventi, compreso il ruolo di Responsabile del Procedimento;

VISTA altresì la "Convenzione attuativa" del 19 luglio 2016 inerente l'affidamento a "Sogesid S.p.A" delle attività connesse allo studio idrodinamico delle falde acquifere (superficiali e profonde);

Prefetto di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

PRESO ATTO, in relazione alla convenzione " inerente la "Rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo - I Seno"che:

- l'art. 10 della predetta Convenzione individua nel Commissario il Responsabile dell'attuazione e del rispetto delle previsioni della Convenzione suddetta;
- con decreto commissariale n.175 del 2 agosto 2016 è stato costituito all'uopo un gruppo di supporto al suddetto Responsabile , mediante l'avvalimento degli uffici e della struttura dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, con individuazione del personale assegnato;
- a seguito di bando, pubblicato sulla G.U.U.E. il 18/10/2016, la gara per l'affidamento dei servizi per le *"Attività di rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo -I Seno",* è stata aggiudicata all'ATI Serveco s.r.l. - Ce.Sub s.r.l., di cui al provvedimento della Sogesid S.p.a. C-00400 del 03/02/2017;
- - con nota della Sogesid S.p.a., prot. U-1996 del 18/04/2017 (acquisita al prot. CS n. 1236 del 19/04/2017), è stato trasmesso il Quadro Economico rimodulato con le economie di gara rinvenenti dai ribassi d'asta, pari ad euro 1.159.891,60;
- successivamente, la Sogesid S.p.a., prendendo atto della modifica della compagine associativa dell'ATI, ha dichiarato che il contratto stipulato il 05/04/2017 con la suddetta ATI restava valido e proseguiva unicamente con la Serveco s.r.l.;
- con Decreto n. 146 del 07/05/2018 il Commissario Straordinario ha decretato l'approvazione del Quadro Economico rimodulato in funzione di una perizia di Variante (art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. 5012016), pari a € 1. 718. 942,36 (unmilionesettecentodiciottomilanovecentoquarantadue/36), al fine di proseguire le attività di rimozione del materiale ingombrante di natura antropica dai fondali del I Seno del Mar Piccolo (I lotto) e di impegnare in via provvisoria

a favore della Sogesid S.p.a. il medesimo importo di €.1.718.942,36, ossia (unmilionesettecentodiciottomianovecentoquarantadue/36) per l'attuazione *dell'attività di rimozione del materiale ingombrante di natura antropica dai .fondali del Ii Seno del Mar Piccolo (I lotto);*

- sussiste la Relazione di verifica di conformità dell'esecuzione del contratto allegata alla nota prot. U00654 del 15/02/2019 acquisita al prot. n. 308 del 22/02/2019 a firma del Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Alfano;
- con nota prot. Sogesid U03940 del 12.07.2018 (prot. CS n. 2232 del 13/07/2018) la Sogesid ha trasmesso al Commissario Straordinario la comunicazione delle emissioni delle fatture per l'esecuzione delle attività dal 2015 al 2018 per un importo totale pari a €.**1.088.166,09** (unmilioneottantaottomilacentosessantasei/09), I.V.A. esclusa;
- con Decreto n. 366 del 17/12/2018, il Commissario straordinario ha liquidato le fatture n. 102 del 10/07/2018 (prot. CS n. 2238 del 13/07/2018) dell'importo pari a€ 723.699,52 (settecentoventitremilaseicentonovantanove/52), di cui € **593.196,33** (cinquecentonovantatremilacentonovantasei/33) quale imponibile e €. 130.503,19 (centotrentamilacinquecentotre/19) quale I.V.A. emessa in regime di scissione dei pagamenti, ex art. 17/ter del D.P.R. n. 633/1972, n. 103 del 10/07/2018 (prot. CS n. 2239 del 13/07/2018) dell'importo pari a € 422.408,03 (quattrocentoventiduemilaquattrocentootto/03), di cui **€ 346.236,09** (trecentoquarantaseimiladuecentotrentasei/09) quale imponibile e € 76,171,94 (settantaseimilacentosettantauno/94), quale I.V.A. emessa in regime di scissione dei pagamenti, ex art. 17 *ter* del D.P.R. n. 633/1972;
- con nota del 22.06.2021 (ns prot. 33564) l' ex Commissario straordinario per gli urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, dott.ssa Vera Corbelli, ha trasmesso l'attestazione di regolare esecuzione redatta dai Dirigenti Tecnici dott. Gennaro Capasso e dall'ing. Raffaele Velardo, già

rispettivamente Coordinatore del Gruppo di Lavoro e Responsabile Tecnico Operativo relativamente all'attività maggio – dicembre 2018;

RICHIAMATO il parere del 21 settembre 2021 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, che ha ritenuto non legittima, nell'ambito dell' "Attività di rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo – I Seno", *"la sottoscrizione dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori svolti dalla Sogesid s.p.a. apposta nell'agosto del 2021 dal dott. Gennaro Capasso e dall'ing. Raffaele Velardo sul presupposto che essi nel periodo di esecuzione del contratto avevano ricoperto rispettivamente i ruoli di Coordinatore del Gruppo di Lavoro a supporto del Commissario nonché Responsabile Tecnico*
Operativo degli interventi in argomento, in quanto i suddetti incarichi erano cessati sin dall'agosto 2020 allorquando era cessato l'incarico del Commissario, a nulla rilevando che la richiesta di integrazione documentale era stata inoltrata da quest'ultima alla Sogesid in data 23 luglio 2020 in quanto ciò che rileva è la data in cui i documenti richiesti sono pervenuti".

DATO ATTO che nel medesimo parere l'Avvocatura ha, altresì, precisato di ritenere opportuna la nomina, da parte dell'attuale struttura commissariale, di un nuovo Responsabile Unico del Procedimento "*al fine di completare l'istruttoria e procedere alla regolare sottoscrizione dell'attestazione di avvenuta esecuzione dei lavori svolti dalla Sogesid s.p.a., atto necessario, per emettere i relativi decreti di pagamento"*;

CONSIDERATO che con DPCM del 01 settembre 2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 28 ottobre 2022 è stata definita la composizione della struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di

bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, che è divenuta operativa, sia pure in numero ridotto pari solo a 3 unità rispetto al contingente normativamente previsto di cinque unità non dirigenziali e una di livello dirigenziale non generale, a decorrere dal 28 novembre u.s.;

RICHIAMATO il proprio decreto 73123 del 21.12.2022, avente ad oggetto "Organizzazione della Struttura di Supporto e assegnazione compiti";

VISTA la nota 1620 del 17.04.2023, acquisita al Protocollo in pari data al n.22175, con la quale la SOGESID S.p.A. ha richiesto il pagamento della fattura n. 100/2018 del 1° luglio 2018 di €. 147.550,25 (giusta Convenzione del 19 luglio 2016) e n. 7/2020 del 27 febbraio 2020 di €.463.575,69 (giusta Convenzione del 23 settembre 2015);

CONSIDERATO che, in conformità alle indicazioni dell'Avvocatura Distrettuale, si rende necessario provvedere alla verifica della documentazione contabile trasmessa dalla Sogesid S.P.A, individuando per tale finalità un Responsabile di Procedimento;

ACCLARATO che a decorrere da 1° maggio, a motivo del collocamento in quiescenza di una unità, la struttura commissariale sarà costituita da due unità, di cui una di livello dirigenziale non generale nella persona della dott.ssa Maria Cristina Chirico;

VISTO il Decreto del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 30 Marzo 2022, recante la "Proroga per il dott. Demetrio Martino dell'incarico di Commissario

straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto" fino al 1° ottobre 2023;

VISTA la nota n.77 del 2 gennaio 2023 con la quale il commissario in ragione della mancata previsione normativa di attribuzione di risorse economiche per il funzionamento della struttura di supporto ha evidenziato come " nelle condizioni attuali non può assicurare alcun livello, neppur minimo, di efficienza ed efficacia alla gestione commissariale per le evidenti ed insuperabili, allo stato, difficoltà operative"

DATO ATTO che ad oggi la situazione di difficoltà è rimasta identica;

DATO ATTO, inoltre, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Tutto ciò premesso

DECRETA

- di nominare la dott.ssa Maria Cristina Chirico (unità di livello dirigenziale non generale) Responsabile del procedimento di cui alla Convenzione Quadro, stipulata in data 15/04/2015, tra il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto e la Sogesid

S.p.a. ai fini dell'affidamento di prestazioni attinenti "supporto e assistenza specialistica e servizi tecnici-ingegneristici" necessari per l'attuazione degli interventi di cui al D.L. 129/12 e al D.L. 1/2015, anche con riferimento all'incarico di Responsabile del Procedimento, per come successivamente modificata con atto del 23.09.2015, in ordine alla "*Decorrenza e durata della convenzione-quadro*" e alla discendente "Convenzione Attuativa" inerente la "Rimozione dei materiali di natura antropica presenti sul fondale del Mar Piccolo - I Seno" ed il relativo "Programma Operativo di Dettaglio delle attività" (POD), entrambi sottoscritti il 23/09/2015,

- di stabilire che la Dirigente sopra indicata dovrà porre in essere le attività di cui all'art. 11 della Legge n. 241/1990, tra cui specificatamente valutare, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, ricevibilità, fondatezza, i requisiti di legittimazione e i presupposti di fatto e di diritto, ai fini della predisposizione e successiva trasmissione degli atti necessari all'adozione del provvedimento di liquidazione della fattura n. 7/2020 di €.463.575,59, segnalando tempestivamente ogni eventuale irregolarità o illegittimità riscontrate;
- di assegnare, alla stessa, il termine di 60 gg. dalla data della notifica del presente provvedimento, eventualmente prorogabile, in considerazione della esiguità della struttura commissariale, della complessità del procedimento derivante anche dalla necessità di reperire la relativa documentazione, e del carico di lavoro gravante sulla medesima Dirigente, peraltro nel contesto di grave difficoltà sopra indicato ;
- di riservarsi di procedere, con separato decreto, alla nomina del Responsabile del procedimento relativo alla "Convenzione attuativa" del 19 luglio 2016 inerente l'affidamento a "Sogesid S.p.A" delle attività connesse allo studio idrodinamico delle falde acquifere (superficiali e profonde), ai fini della verifica dei

Prefetto di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

presupposti di fatto e di diritto per la adozione del provvedimento di liquidazione della fattura n. 100/2018 di €. 147.550,25;

- di disporre che il presente decreto venga trasmesso alla Sogesid S.P.A e al Dirigente incaricato, nonché pubblicato sul sito della Prefettura di Taranto, nella Sezione Amministrazione Trasparente, riservata all'attività del Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Prefetto Martino)



Firmato digitalmente da:
DEMETRIO MARTINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 21/04/2023 13:07
Seriale Certificato: 16
Valido dal 06/04/2022 al 06/04/2025
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA